

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7995/2538

บริษัท การ์เดียนประกันภัย
(ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 8, มาตรา 616, มาตรา 625

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 84 (2), มาตรา 177 วรรคสอง, มาตรา 182, มาตรา 249

จำเลยที่2ขับรถยนต์ลากจูงและรถพ่วงของจำเลยที่1แล่นมาตามถนนพอแล่นเข้าโค้งซึ่งอยู่เชิงเขาถนนเป็นทางโค้งลาดลงเขารถแล่นเข้ามาในช่องขวาซึ่งเป็นช่องเดินรถสวนจำเลยที่2จึงห้ามล้อครั้งแรกและหักรถเข้ามาในช่องเดินรถของตนแต่ไม่สามารถลดความเร็วของรถลงได้จึงได้ห้ามล้ออย่างแรงรถแล่นเข้ามาในช่องเดินรถของตนด้านซ้ายและเสียหลักเพราะรถยาวและมีน้ำหนักมากจึงพุ่งเข้าชนราวเหล็กกั้นขอบถนนด้านซ้ายจนพลิกคว่ำหงายท้องไปดังนี้เหตุที่รถพลิกคว่ำสินค้าที่บรรทุกมาเสียหายจึงมิได้เกิดแต่เหตุสุดวิสัยจำเลยที่1ผู้ขนส่งจึงต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือบุบสลายของสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา616 จำเลยที่1ฎีกาว่าต้นทุนของสินค้าที่ราคาเพียงกล่องละ444.88บาทราคาที่เกิดขึ้นจากนี้เป็นกำไรค่าขนส่งและค่าภาษีอากรเมื่อรวมกันแล้วทำให้สินค้ามีราคากล่องละ516บาทโจทก์มีสิทธิรับประกันภัยเพียงราคาต้นทุนของสินค้าเท่านั้นจึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกราคาส່วนที่เกิดขึ้นจากจำเลยที่1ปัญหาข้อนี้จำเลย

ที่1มิได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การและศาลชั้นต้นมิได้ยกขึ้นวินิจฉัยแม้ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยในปัญหาข้อนี้ก็ต้องถือว่าเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา249วรรคแรก ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย จำเลยที่1ฎีกาว่าตามแบบพิมพ์พ.6ก.เลขที่465217ลงวันที่4ธันวาคม2529ในสำนวนการสอบสวนได้จำกัดความรับผิดของจำเลยที่1ไว้ไม่เกิน100,000บาทจำเลยที่1จึงไม่ต้องรับผิดเกินกว่าเงินจำนวนดังกล่าวในชั้นพิจารณา จำเลยที่1ให้การต่อสู้ในปัญหาข้อนี้เพียงว่าหากโจทก์เป็นผู้รับประกันภัยจริงค่าเสียหายที่จะต้องชดใช้แก่บริษัทอ.ก็ไม่ควรเกินกว่า100,000บาทส่วนจำเลยที่2ให้การต่อสู้ว่าตามข้อตกลงของจำเลยที่1ในการรับส่งสินค้าจำเลยที่1จะรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สินค้าที่ขนส่งไม่เกิน300,000บาทหากสินค้ามีราคาเกินกว่านี้ผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้จำเลยที่1ทราบแต่ในการรับจ้างขนส่งสินค้าในครั้งนี้ผู้ว่าจ้างไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวคือไม่แจ้งให้จำเลยที่1ทราบว่าสินค้าที่ขนส่งมีราคาเกินกว่า300,000บาทหากฟังว่าจำเลยที่2ต้องรับผิดก็ไม่ควรเกิน300,000บาทดังนี้จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยที่1ได้ยกขึ้นต่อสู้ในเรื่องมีข้อความยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งในเอกสารที่ผู้ขนส่งออกให้แก่ผู้ส่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา625ไว้ในคำให้การโดยชัดแจ้งฎีกาของจำเลยที่1ดังกล่าวจึงเป็นเรื่องนอกประเด็นข้อต่อสู้ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา616หน้าที่นำสืบข้อเท็จจริงว่าไม่ต้องรับผิดต่อกว่าจำเลยผู้ขนส่งจะต้องนำสืบก่อนการที่ศาลชั้นต้นได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทและหน้าที่นำสืบให้โจทก์นำสืบก่อนในครั้งแรกจึงเป็นกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในข้อที่มุ่งหมายจะยังให้การเป็นไปด้วยความยุติธรรมถือว่าเป็นกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบซึ่งหากศาลที่พิจารณาคดีทราบในภายหลังไม่ว่าจะเป็นโจทก์แถลงให้ศาลทราบหรือศาลทราบเองศาลก็มีอำนาจที่จะเพิกถอนหรือสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมเมื่อใดก็ได้โดยไม่อยู่ในบังคับของมาตรา27วรรคสองดังนั้นการที่โจทก์ยื่นคำร้อง

คัดค้านคำสั่งศาลชั้นต้นช้ากว่า 8 วันนับแต่วันทราบคำสั่งศาลจึงหาผลล้างอำนาจของศาลในเรื่องนี้ไม่คำสั่งศาลชั้นต้นที่กำหนดประเด็นข้อพิพาทใหม่และให้จำเลยนำสืบก่อนในครั้งหลังจึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์ลากจูงหมายเลขทะเบียน 70-2223 กรุงเทพมหานคร และรถพ่วงหมายเลขทะเบียน 70-0207 กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 มีหน้าที่ขับรถยนต์ลากจูงและรถพ่วงคันดังกล่าวเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2529 บริษัทอิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัดได้อำเภอกะปองจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นการรับขนสินค้าสุราต่างประเทศ จำนวน 3,752 กล่องเป็นเงิน 1,936,032 บาท ที่ส่งจากกรุงเทพมหานคร ไปยังจังหวัดภูเก็ตไว้กับโจทก์ โดยบริษัทอิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด ได้ว่าจ้างให้จำเลยที่ 1 ทำการขนส่ง จำเลยที่ 1 ได้มอบหมายให้จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นลูกจ้างขับรถยนต์ลากจูงและรถพ่วงคันดังกล่าวของจำเลยที่ 1 ไปทำการขนส่งเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2529 ขณะจำเลยที่ 2 ขับรถยนต์ลากจูงและรถพ่วงคันดังกล่าวบรรทุกสินค้าที่โจทก์รับประกันภัยไว้ไปถึงถนนสายที่ 401 สุราษฎร์ธานี-ตะกั่วป่าระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 118 ถึง 119 ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปองจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นบริเวณทางโค้งลงจากภูเขาในลักษณะลาดชันจำเลยที่ 2 ขับรถยนต์ด้วยความประมาทโดยขับรถด้วยความเร็วสูงเป็นเหตุให้รถยนต์ลากจูงและรถพ่วงบรรทุกสินค้าดังกล่าว แล่นออกนอกทางพุ่งชนเสาราวสะพานข้ามคลองหินลับนอกขอบทางด้านซ้ายและพลิกคว่ำทำให้สินค้าสุราต่างประเทศของบริษัทอิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด เสียหาย เป็นเงิน 1,685,772 บาท บริษัทอิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด เรียกร้องให้โจทก์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โจทก์ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทอิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด ตามสัญญา

ประกันภัยไปแล้ว เป็นเงิน 1,685,772 บาทโจทก์จึงเป็นผู้รับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัยที่จะเรียกเอาเงินจำนวนดังกล่าวจากจำเลยทั้งสอง โจทก์ได้ทวงถามให้จำเลยทั้งสองชำระค่าสินไหมทดแทนจำนวน 1,685,772 บาท แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 1,685,772 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า บริษัทอิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัดไม่ได้เอาประกันภัยในการขนส่งสินค้ากับโจทก์ สินค้าของบริษัทดังกล่าวที่ว่าจ้างให้จำเลยที่ 1 ขนส่งมีราคาไม่ถึงจำนวนที่โจทก์ฟ้อง จำเลยที่ 2 มิได้ประมาทขับรถด้วยความเร็วสูงเหตุเกิดเพราะมีกระป๋องวิ่งตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดเป็นเหตุสุดวิสัย พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 ผู้ขนส่งจึงไม่ต้องรับผิดชอบตามฟ้อง หลังเกิดเหตุแล้วสินค้าเสียหายเพียงบางส่วน คิดเป็นเงินไม่เกิน 100,000 บาท

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ได้ใช้ความระมัดระวังขับรถด้วยความเร็วต่ำ แต่มีสัตว์วิ่งตัดหน้ารถอย่างกระทันหันจำเลยจึงห้ามล้อรถให้ความเร็วต่ำลงอีก ทำให้รถพุ่งที่มีความยาวและน้ำหนักมากเหวี่ยงตัวไปข้างหน้ารถยนต์ลากจูง รถยนต์ลากจูงเสียหลักพุ่งชนราวสะพานข้ามคลองทันที เป็นเหตุสุดวิสัยพนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดตะกั่วป่ามีคำสั่งไม่ฟ้องจำเลยที่ 2 ด้วยเหตุผลว่าเป็นเหตุสุดวิสัย มิใช่เป็นความประมาทของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น จำเลยที่ 1 มีข้อตกลงกับบริษัทอิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ว่าจ้างจะรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายของสินค้าที่บรรทุกมาไม่เกิน 300,000 บาทหากสินค้ามีราคาเกินกว่าจำนวนดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้จำเลยที่ 1 ทราบ แต่ผู้ว่าจ้างไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวหากจำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบด้วยก็ไม่เกิน 300,000 บาท

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 1,685,772 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าที่จำเลยที่ 1 ฎีกาข้อแรกว่า เหตุที่จำเลยที่ 2 ขับรถยนต์ลากจูงและรถพ่วงพลิกคว่ำเป็นเหตุสุดวิสัยนั้น ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 ได้ขับรถยนต์ลากจูงและรถพ่วงของจำเลยที่ 1 เล่นมาตามถนน พอเล่นเข้าโค้งซึ่งอยู่เชิงเขาสด ถนนเป็นทางโค้งลาดลงเขารถได้แล่นเข้ามาในช่องขวามือซึ่งเป็นช่องเดินรถสวน จำเลยที่ 2 จึงห้ามล้อครั้งแรกและหักรถเข้ามาในช่องเดินรถของตนด้านซ้ายมือ แต่ไม่สามารถลดความเร็วของรถลงได้จึงได้ห้ามล้อซ้ำอย่างแรง รถจึงแล่นเข้ามาในช่องเดินรถของตนด้านซ้ายมือและเสียหลักเพราะเป็นรถยาวและมีน้ำหนักมาก จึงพุ่งเข้าชนราวเหล็กกั้นขอบถนนด้านซ้ายมือจนพลิกคว่ำหายไป เหตุที่รถพลิกคว่ำสินค้าที่บรรทุกมาเสียหายจึงมิได้เกิดแต่เหตุสุดวิสัย จำเลยที่ 1 ผู้ขนส่งจึงต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือบอบสลายของสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 616

จำเลยที่ 1 ฎีกาข้อสองว่า ต้นทุนของสินค้ามีราคาเพียงกล่องละ 444.88 บาท ราคาที่เกินจากนี้เป็นกำไร ค่าขนส่งและค่าภาษีอากร เมื่อรวมกันแล้วทำให้สินค้ามีราคากล่องละ 516 บาท โจทก์มีสิทธิประกันภัยเพียงราคาต้นทุนของสินค้าเท่านั้นจึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกราคาส่วนที่เกินจากจำเลยที่ 1 ปัญหาข้อนี้จำเลยที่ 1 มิได้ยกขึ้น

ต่อสู้ไว้ในคำให้การและศาลชั้นต้นมิได้ยกขึ้นวินิจฉัย แม้ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยในปัญหาข้อนี้ก็ต้องถือว่าเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 วรรคแรก ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

จำเลยที่ 1 ฎีกาข้อสามว่า ตามแบบพิมพ์ ยพ.6 ก. เลขที่ 465217 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2529 ในสำนวนการสอบสวนได้จำกัดความรับผิดของจำเลยที่ 1 ไว้ไม่เกิน 100,000 บาท จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดเกินกว่าเงินจำนวนดังกล่าว ในชั้นพิจารณาจำเลยที่ 1 ให้การต่อสู้ในปัญหาข้อนี้เพียงว่าหากโจทก์เป็นผู้รับประกันภัยจริง ค่าเสียหายที่จะต้องชดใช้แก่บริษัทดีไทยอุตสาหกรรม จำกัด ก็ไม่ควรเกินกว่า 100,000 บาท ส่วนจำเลยที่ 2 ให้การต่อสู้ว่า ตามข้อตกลงของจำเลยที่ 1 ในการรับส่งสินค้า จำเลยที่ 1 จะรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่ขนส่งไม่เกิน 300,000 บาท หากสินค้ามีราคาเกินกว่านี้ ผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้จำเลยที่ 1 ทราบแต่ในการรับจ้างขนส่งสินค้าในครั้งนี้ ผู้ว่าจ้างไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว คือไม่แจ้งให้จำเลยที่ 1 ทราบว่าสินค้าที่ขนส่งมีราคาเกินกว่า 300,000 บาท หากฟังว่าจำเลยที่ 2 ต้องรับผิดก็ไม่ควรเกิน 300,000 บาท ดังนี้จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยได้ยกข้อต่อสู้ในเรื่องมีข้อความยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งในเอกสารที่ผู้ขนส่งออกให้แก่ผู้ส่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 625 ไว้ในคำให้การโดยชัดแจ้ง ฎีกาของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวจึงเป็นเรื่องนอกประเด็นข้อต่อสู้ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

จำเลยที่ 1 ฎีกาข้อ 4 ว่า โจทก์ได้ยื่นคำร้องลงวันที่ 8 มีนาคม 2531 คัดค้านการกำหนดประเด็นและหน้าที่นำสืบที่ศาลชั้นต้นได้สั่งให้โจทก์นำสืบก่อนเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2531 ซึ่งต่อมาศาลชั้นต้นได้กำหนดประเด็นและหน้าที่นำสืบใหม่โดยให้จำเลยนำสืบก่อน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2531 โดยโจทก์ได้ยื่นคัดค้านคำสั่งศาลชั้นต้นช้ากว่า 8 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งจึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง มาตรา 27 วรรคสองขอให้ศาลฎีกาเพิกถอนคำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2531 ซึ่งจำเลยได้ยื่นคำแถลงคัดค้านคำสั่งดังกล่าวของศาลชั้นต้นไว้แล้ว เห็นว่า ที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การต่อสู้ว่าสินค้าที่ขนส่งได้เสียหายหรือบอบสลายเพราะเกิดแต่เหตุสุดวิสัยจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 616 บัญญัติให้ผู้ขนส่งจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือบอบสลายในสินค้าที่ขนส่งเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายหรือบอบสลายเกิดแต่เหตุสุดวิสัย ผู้ขนส่งจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ดังนั้น หน้าที่นำสืบข้อเท็จจริงว่าไม่ต้องรับผิดชอบจึงตกแก่จำเลยผู้ขนส่งจะต้องนำสืบก่อน การที่ศาลชั้นต้นได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทและหน้าที่นำสืบให้โจทก์นำสืบก่อนในครั้งแรก จึงเป็นกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในข้อที่มุ่งหมายจะยังให้การเป็นไปด้วยความยุติธรรม ถือว่าเป็นกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ ซึ่งหากศาลที่พิจารณาคดีทราบในภายหลังไม่ว่าจะเป็นโจทก์แถลงให้ศาลทราบหรือศาลทราบเอง ศาลก็มีอำนาจที่จะเพิกถอนหรือสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมเมื่อใดก็ได้โดยไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 27 วรรคสอง ดังนั้นการที่โจทก์ยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งศาลชั้นต้นช้ากว่า 8 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งศาลจึงหาลบล้างอำนาจของศาลในเรื่องนี้ไม่ คำสั่งศาลชั้นต้นที่กำหนดประเด็นข้อพิพาทใหม่และให้จำเลยนำสืบก่อนจึงชอบแล้ว

พิพากษายืน

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-ธีระจิต ไชยาคำ-สถิตย์ สิทธิลักษณ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ